

La primera carta con la Notificación 13D de Loeb, enviada en septiembre de 2000 a William Stirtz, el CEO de Agribands International, es un ejemplo de su arte. Agribands consintió en fusionarse con otra empresa, Ralcorp. Según las condiciones, los accionistas de Agribands iban a recibir tres acciones por cada acción de la nueva compañía que representaría la combinación, y los accionistas de Ralcorp recibirían una acción. Los accionistas de Agribands también podían optar por cobrar 39 dólares por acción en efectivo, y los de Ralcorp, 15 por acción, lo cual implicaba que el precio de adquisición de Agribands era de 420 millones de dólares. Con 160 millones en efectivo en su balance y unos beneficios de 90 millones anuales en EBIDTA, la adquisición valoraba Agribands por menos de un tercio del EBIDTA, una oferta muy baja. Además, Loeb creía que la transacción no tenía ninguna razón estratégica.

En la carta, Loeb argumentó que el precio de fusión propuesto no reflejaba el valor total y justo de Agribands, lo cual se demostraba por el bajo múltiplo empresarial y la ratio precio-beneficios:[437](#)

*El precio actual representa solo el 2,9X del Valor Empresarial de Agribands respecto al EDIBTA, y solo el 9,2X de los beneficios estimados de Prudential Securities para el año fiscal que acaba el 31 de agosto [del 2000] y el 7,9X de los beneficios estimados para el siguiente año. Estas estimaciones no tienen en consideración los 10 millones de dólares del valor de rescate de la póliza de 102 millones sobre su vida [la de William Stirtz], ni la prima potencial a la que puede optar Agribands como parte de la clase con derecho al acuerdo de 242 millones de dólares de la demanda contra Roche Holding AG y otras cinco en relación con la fijación de precios de las vitaminas utilizadas para fortificar los alimentos para animales y las comidas procesadas.*

Con la intención de subir el precio de la oferta, Loeb propuso un segundo proceso de venta o varias posibilidades de restructuración de capital, entre ellos una recapitalización apalancada, una oferta holandesa o un dividendo especial. Concluyó señalando que tenía suficientes acciones para bloquear la fusión, y conminó a la dirección a que considerara otras posibilidades para aprovechar el valor:[438](#)